

1500039-83.2022.8.26.0540

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2001672/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 22249013 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 30/22/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Maua-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500039-83.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2001672/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 22249013 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 30/22/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 30/2022 - 1º Distrito Policial de Mauá, 2001672 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DANIEL ALVES DE SOUZA

Data da Audiência:

31/01/2022

Em 31 de janeiro de 2022 às 14h45, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório.

Presente o réu Daniel Alves de Souza, citado em audiência. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presentes as testemunhas Jeferson Faria e Gustavo Cavalcante Lima. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das testemunhas, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, realizou-se a citação do réu. A seguir, pela defesa foi dito: "A Defesa nega os fatos, sendo o acusado inocente, o que restará comprovado provado ao final da instrução. Arrola-se as mesmas testemunhas indicadas pela acusação." Pelo MM. Juiz foi decidido: Há justa causa para a ação penal, posto que a quantidade de substância entorpecente apreendida é compatível com a denúncia de tráfico de drogas. Quanto à prova de materialidade, o laudo de constatação encontra-se complementado pelo laudo de exame químico toxicológico juntado aos autos. Assim, recebo a denúncia oferecida em desfavor do acusado. Concedo ao acusado os benefícios da justiça gratuita. Anote-se."A seguir, foram inquiridas as testemunhas, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. A seguir, pela Defesa foi requerido conversa com o acusado antes do interrogatório, sendo possibilitada a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. DANIEL ALVES DE SOUZA, qualificado às fls. 9 e 12, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 03 de janeiro de 2022, por volta de 19h:00min, na Rua Gerber Wolfgang, nº 88, Jardim Oratório, nesta cidade e comarca de Mauá, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, visando o tráfico, 98 invólucros plásticos contendo 70 gramas de cocaína (Item 1); 33 invólucros plásticos contendo 7,6 gramas de cocaína, na forma de crack (Item 2); e 47 invólucros plásticos contendo 87,9 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC), conhecida como maconha (Item 3), substâncias entorpecentes ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, laudo de constatação de fls. 20/22 e laudo toxicológico de fls. 88/90 (fls. 75/76). Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 47/49). A denúncia foi oferecida (fls. 74). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 77/82). O réu foi notificado (fls. 102), apresentou defesa preliminar (termo de audiência), a denúncia foi recebida (termo de audiência) e foi citado (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Jefferson Faria (gravação audiovisual) e Gustavo Cavalcante Lima (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Daniel Alves de Souza (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Jefferson Faria (fls. 6) e Gustavo Cavalcante Lima (fls. 7) e o réu Daniel Alves de Souza (fls. 8). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Daniel, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no máximo, o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação

audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2). Auto de exibição e apreensão (fls. 16/17). Laudo de constatação provisória (fls. 20/22). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 88/90). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 105/106, 107/108 e 109/110). Folha de antecedentes (fls. 29/34 = 82/87) e certidão (fls. 25/26). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudo de constatação provisória (fls. 20/22), exame químico toxicológico definitivo (fls. 88/90) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. A testemunha Jefferson Faria, sob o crivo do contraditório, disse que: a) estávamos em patrulhamento quando vimos um indivíduo com roupas escuras, com uma sacola na mão direita dele; b) abordamos ele e na sacola havia maconha, crack, cocaína, que não me lembro a quantia; c) não me lembro o valor da quantia em dinheiro; d) no momento da abordagem ele disse que estava traficando naquela região; e) não foi feita campana; f) não conhecia o réu (gravação audiovisual e fls. 6). A testemunha Gustavo Cavalcante Lima, judicialmente, disse que: a) estávamos em patrulhamento pelo Jardim Oratório e ao ingressar na rua, vimos um indivíduo com roupas escura e uma sacola branca nas mãos; b) na sacola havia maconha, cocaína e crack, mas não me lembro a quantidade, e dinheiro; c) não foi visualizado atos de venda, ao ingressarmos na rua, ele demonstrou nervosismo; d) tudo estava na sacola, não foi encontrado nada nas vestes; e) não conhecia o réu (gravação audiovisual e fls. 7). Por fim, o réu Daniel Alves de Souza, ao ser interrogado em juízo, disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) não conhecia os policiais; c) não sabia que havia drogas lá; d) os policiais disseram que se eu não estivesse procurado, eu iria até a Delegacia e iria embora; e) estou sem entender, porque eu estou aqui (gravação audiovisual e fls. 8). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1 e 2), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudo de constatação provisória (fls. 20/22), exame químico toxicológico definitivo (fls. 88/90), como também pelos depoimentos das testemunhas Jefferson Faria (gravação audiovisual e fls. 6) e Gustavo Cavalcante Lima (gravação audiovisual e fls. 7), foi comprovado que as testemunhas, que são policiais militares, estavam realizando patrulhamento no local dos fatos, que já era conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes, momento em que visualizaram o réu caminhando em via pública e portando uma sacola plástica nas mãos, e ao constatar a aproximação das testemunhas, passou a demonstrar nervosismo, então realizaram a abordagem dele e foram encontradas na sacola plástica a quantia de 98 porções de cocaína, pesando 70g, 33 porções de crack, pesando 7,6g, e 47 porções de maconha, pesando 87,9g; além da quantia de R\$ 124,00. A autodefesa do réu restou isolada nos autos. Friso, por fim, que diligências investigativas não cabem à polícia militar, nos termos do artigo 144 da Constituição Federal. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Daniel Alves de Souza, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (98 porções de cocaína, pesando 70g; 33 porções de crack, pesando 7,6g; 47 porções de maconha, pesando 87,9g; - 16/17, 20/22 e 88/90) não permitem aumentar a pena, como também as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 25/26 e 29/34 = 82/87). Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes a serem apreciadas. Aumento a sua pena em 1/6, porque o réu é reincidente específico, passando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa (fls. 25/26 e 29/34 = 82/87). Friso que a pena de multa gera efeitos da reincidência (fls. 32), ou seja, enquanto não extinta a pena, ela gera efeito da reincidência. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas a serem apreciadas. O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, a despeito de a pena ser inferior a oito anos e as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal serem favoráveis a ele, o réu é reincidente específico (fls. 25/26 e 29/34 = 82/87). Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu

capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 10).
Determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 16/17), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 16/17, 20/22 e 88/90).
III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu DANIEL ALVES DE SOUZA (R.G. nº 42.452.847- filho de Abinael Alves de Souza e Celia Maria de Souza - fls. 9 e 12), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual preso (fls. 47/49). O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; b) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; c) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; d) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida, requerendo a defesa vistas após expedição da guia provisória. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões após expedição da guia provisória. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.